

广州“11·28” “海狐 17 号”船与涉渔“三无”船 碰撞事故调查报告

广州“11·28”碰撞事故调查组

2022 年 1 月 25 日

简 介

2021年11月28日0512时左右，苏某某所属的东莞籍游艇“海狐17号”由周某某驾驶并搭载2名游客从东莞虎门丰盛码头驶往珠江口水域航行过程中，在广州港33LD锚地东北侧水域，与广州南沙龙穴街龙穴社区居民郭某某所属的涉渔“三无”船发生碰撞。事故造成“海狐17号”驾驶员周某某落水死亡，涉渔“三无”船船尾右侧木质船壳破损，直接经济损失约2万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组，并对事故开展调查。事故调查组通过询问当事渔民和获救游客，现场勘验事故船舶，核对事故船舶证书，调取广州交管中心雷达录像，获得相关证据材料。

经调查，这是一起在船舶密集的锚地水域发生的碰撞事故。“海狐17号”船未使用安全航速、夜间违规航行、疏忽了望或者未正确判断碰撞危险，作为高速航行船舶，未按照海员通常做法主动避让他船，以及涉渔“三无”船疏忽了望是事故发生的原因。在此次事故中，“海狐17号”船作为高速航行船舶，未按照海员通常做法主动避让他船是事故的主要原因，应负事故主要责任，涉渔“三无”船负事故次要责任。“海狐17号”船驾驶员周某某是事故主要责任人，涉渔“三无”船郭某某是事故次要责任人。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查情况.....	5
三、专业术语和标准用语.....	5
四、事故船舶、船员及船公司情况.....	5
（一）船舶资料.....	5
（二）船舶情况.....	7
（三）船舶配员情况.....	8
（四）船舶所有人及船舶管理情况.....	8
五、气象海况和事故水域环境情况.....	9
（一）气象海况.....	10
（二）事故水域通航环境.....	10
六、基本事故因素认定.....	11
（一）碰撞时间和碰撞部位.....	11
（二）碰撞地点.....	12
（三）“海狐 17 号”船航情况.....	13
（四）“海狐 17 号”船号灯显示情况.....	13
（五）涉渔“三无”船号灯显示情况.....	14
七、事故经过.....	14
（一）“海狐 17 号”船.....	14
（二）涉渔“三无”船.....	15
八、救助经过.....	16

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

九、事故损害情况..... 17

十、事故原因分析..... 18

 （一）“海狐 17 号” 船..... 18

 （二）涉渔 “三无” 船..... 19

十一、事故结论..... 20

 （一） 不安全行为..... 20

 （二） 责任认定..... 20

十二、调查发现的其他问题..... 21

十三、 事故处理建议..... 23

十四、 安全管理建议..... 24

十五、 附件..... 24

 附件 1..... 25

 附件 2..... 26

一、事故简况

2021 年 11 月 28 日 0512 时左右，苏某某所属的东莞籍游艇“海狐 17 号”由周某某驾驶并搭载 2 名游客从东莞虎门丰盛码头驶往珠江口水域航行过程中，在广州港 33LD 锚地东北侧水域，与广州南沙龙穴街社区居民郭某某所属的涉渔“三无”船发生碰撞。事故造成“海狐 17 号”驾驶员周某某落水死亡，涉渔“三无”船船尾右侧木质船壳破损，直接经济损失约 2 万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组，并对事故开展调查（调查组成员名单详见附件 1）。事故调查组通过询问当事渔民和获救游客，现场勘验事故船舶，核对事故船舶证书，调取广州交管中心雷达录像等途径，获得相关证据材料（证据材料清单详见附件 2）。

三、专业术语和标准用语

VTS: Vessel Traffic System，即船舶交通管理系统

四、事故船舶、船员及船公司情况

（一）船舶资料

船名	海狐 17 号	涉渔“三无”船
船籍港	东莞	无
船舶种类	游艇	----

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船体材料	铝合金	木质
总吨	2	-----
净吨	1	-----
总长	8.20 米	15.20 米
船宽	2.20 米	3.20 米
型深	1.15 米	-----
主机功率	102.9 千瓦	55 千瓦
船舶建成日期	2018 年 9 月 30 日	-----
船舶建造厂	东莞市海狐游艇有限公司	-----
检验单位	中国船级社深圳分社	无
船舶所有人	苏某某	郭某某



图 1：“海狐 17 号” 船



图 2：涉渔“三无”船

（二）船舶情况

1. “海狐 17 号”船。

（1）船舶检验情况。

该船于 2018 年 9 月 30 日在东莞经建造检验合格后，由中国船级社深圳分社签发了《游艇适航证书》，有效期至 2023 年 9 月 30 日。因变更船舶所有人和更换主机，该船于 2021 年 9 月 8 日向中国船级社东莞办事处申请了临时检验，但临时检验未完成，至事故发生时该船未取得新的检验证书。

（2）船舶安全检查情况。

该船无船舶安全检查记录。

2. 涉渔“三无”船。

经调查，该船无船名和船籍港，也无船舶所有权证书、国籍证书及相关船舶检验证书，船上配备有捕鱼工具，主要用于捕鱼作业，属于涉渔“三无”船。

（三）船舶配员情况

1. “海狐 17 号”船。

该船事故发生时船上共有 3 人，其中驾驶员 1 人，游客 2 人。经核查该船《游艇适航证书》，乘客定额人数为 6 人，该船事故航次船上人员未超过乘客定额。

驾驶员周某某，男，1983 年 10 月 21 日出生，身份证号码：略，未持有游艇驾驶证或其他船员职务证书，事故发生后落水死亡。

游客陈某某，女，1995 年生，身份证号码：略，事故发生后落水获救。

游客杨某某，女，1990 年生，身份证号码：略。

2. 涉渔“三无”船。

事故发生时该船船上共有 2 人。

郭某某，男，1971 年生，身份证号码：略，涉渔“三无”船船主，负责船舶驾驶和管理，未持有船员证书。

梁某珍，女，1970 年生，身份证号码：略，未持有船员证书。

（四）船舶所有人及船舶管理情况

1. “海狐 17 号”船。

2021年1月1日，苏某某（男，广东省东莞市虎门镇居民，身份证号码：略）个人以25万元从东莞市塞佛斯船舶有限公司购得该船，签订了买卖合同，并于2021年1月8日办理了船舶交接手续。2021年8月27日，苏某某在东莞海事局办理了船舶所有权变更手续，取得了新的船舶所有权登记证书，船舶所有人由东莞市塞佛斯船舶有限公司变更为苏某某个人。2021年3月9日，该船原有船舶国籍证书进行了注销，至事故发生时该船未取得新的船舶国籍证书。

据苏某某称，他购得该船后，将船交由其朋友何某某（男，广东省东莞市虎门镇居民，身份证号码：略）看管，何某某和周某某经常驾驶该船出海游玩。该船主要停靠在东莞虎门丰盛码头，日常经营及管理仍由苏某某负责。该船平时有载游客到虎门大桥和舢板洲附近水域进行海钓或者游玩，向游客收取一定费用，但未持有船舶营运许可证。

据游客陈某某和杨某某称，事故发生航次，周某某驾驶该船搭载她们出海游玩，并约定游玩结束返回后收取费用。

2. 涉渔“三无”船。

该船船主为广州南沙龙穴街龙穴社区居民郭某某，据龙穴社区居民委员会提供的证明材料显示，郭某某靠出海捕鱼为生，经走访龙穴社区居民委员会了解到，郭某某所属涉渔“三无”船未在龙穴社区登记在册。

五、气象海况和事故水域环境情况

（一）气象海况

据涉渔“三无”船船主郭某某称，事故发生时，天气很好，微风轻浪，刚开始退潮。

据事故水域锚泊船“普善”值班大副梁某成称，事故发生时，能见度良好，东北风 4-5 级，轻浪，退潮。

通过查阅中国海事服务网，事故发生时处于退潮期间。

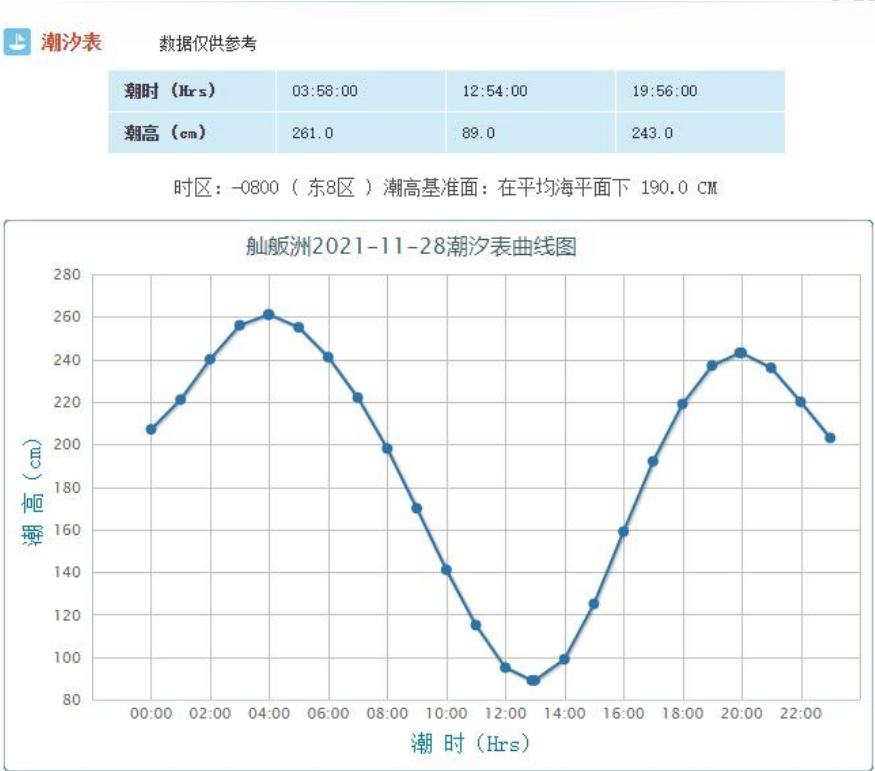


图 3. 中国海事服务网潮汐表曲线图

综上，事故发生时，能见度良好，微风轻浪，退潮。

（二）事故水域通航环境

事故发生在广州港 33LD 锚地东北侧。广州港 33LD 锚地为中小型油轮防台候泊锚地，位于广州港伶仃主航道#42 浮北侧、矾石水道西侧。事故发生时，“普善”、“明日光 10 号”、“圣油 237”等多艘中小型油船在广州港 33LD 锚地锚泊，航

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

经锚地附近船舶较多，通航环境复杂。

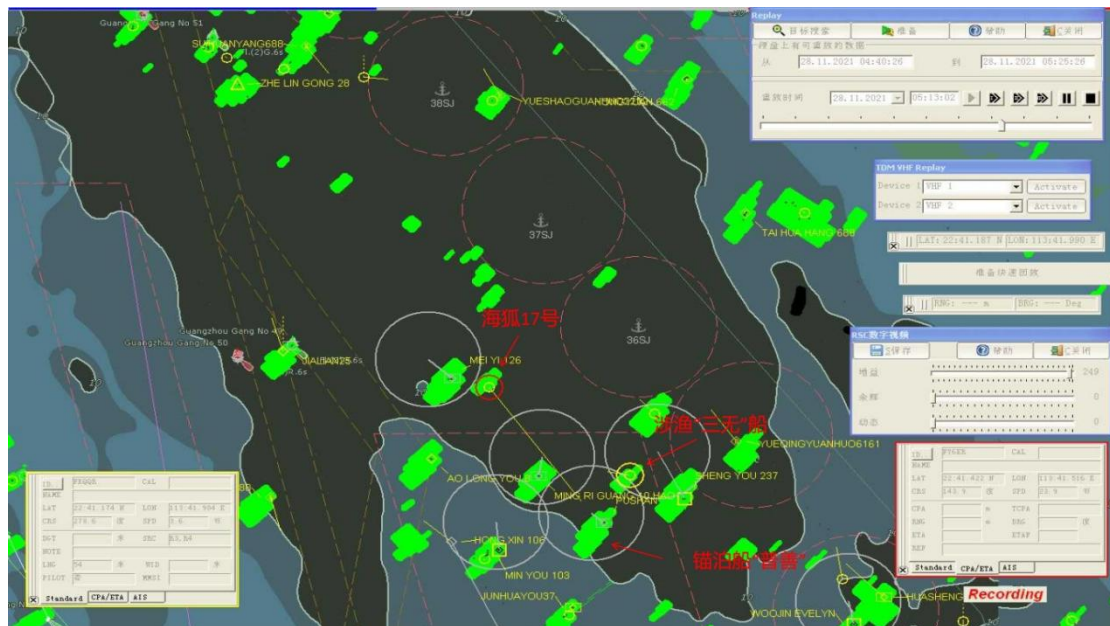


图 4：事故水域广州 VTS 雷达录像截图

六、基本事故因素认定

（一）碰撞时间和碰撞部位

据“海狐 17 号”船游客陈某某称，碰撞前，她看到手机屏亮了一下，显示时间为 0512 时，约十几秒后就发生了碰撞，她没有看清碰撞部位。

据涉渔“三无”船船主郭某某称，2021 年 11 月 28 日 0510 时左右，该船船尾右舷与“海狐 17 号”船首发生了碰撞。

通过回放广州 VTS 雷达回波录像，发现 2021 年 11 月 28 日 0513 时 44 秒，两船雷达回波重合，广州 VTS 雷达回波录像系统时间比北京时间快 2 分钟，则两船雷达回波重合时间为 2021 年 11 月 28 日 0511 时 44 秒（以下广州 VTS 雷达回波录像使用的显示时间为修正后的北京时间）。

经现场勘验发现，“海狐 17 号”船船头船壳凹陷变形，涉渔“三无”船船尾右侧木质船壳破损。

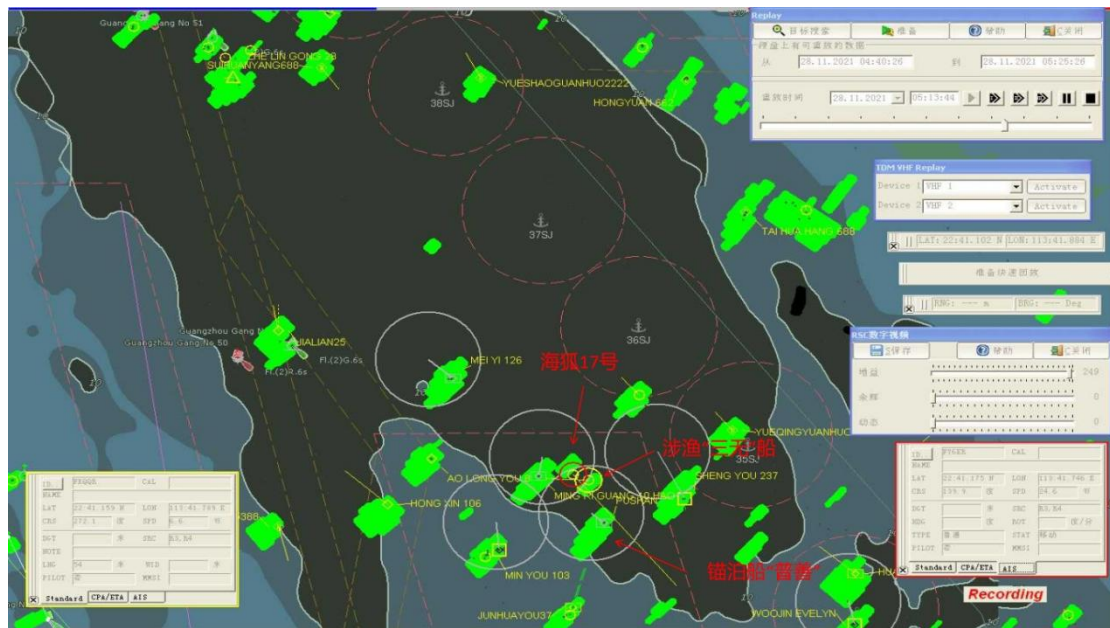


图 5、碰撞时广州 VTS 雷达回波录像截图

综上，认定于 2021 年 11 月 28 日 0512 时左右，“海狐 17 号”船船首与涉渔“三无”船船尾右侧发生了碰撞。

（二）碰撞地点

据涉渔“三无”船船主郭某某称，碰撞地点为广州港 33LD 锚地，碰撞时其船周围有锚泊的油船，不清楚碰撞地点具体经纬度。

据在广州港 33LD 锚地锚泊的油船“普善”值班大副梁某成称，大约 0520 时，他在驾驶台听到海面有人落水喊救命，落水人员位置在该船左前方约 500 米处，随后有一艘小渔船将落水人员救起。

通过回放广州 VTS 雷达回波录像，发现两船雷达回波重合时位置为 $22^{\circ} 41' .175\text{N}/113^{\circ} 41' .746\text{E}$ ，该位置位于锚

泊船“普善”左前方。

综上，认定碰撞地点为广州港 33LD 锚地东北侧，具体经纬度为 $22^{\circ} 41' .175\text{N}/113^{\circ} 41' .746\text{E}$ 。



图 6：碰撞地点示意图

（三）“海狐 17 号”船航情况

据“海狐 17 号”游客陈某某称，该船离开码头时船速比较慢，过了东莞太平大桥后开始加速，碰撞前船速很快。碰撞发生时，因巨大冲击力，她被甩飞到水里。

通过回放广州 VTS 雷达回波录像，发现该船 0510 时船速 25.4 节，0511 时船速 24.1 节，0511 时 44 秒船速为 23.9 节。

综上，认定“海狐 17 号”船碰撞发生时处于高速航行状态。

（四）“海狐 17 号”船号灯显示情况

据“海狐 17 号”游客陈某某称，开航时该船驾驶台顶

部有显示一盏蓝色的闪灯，不清楚是否显示其他灯。

据涉渔“三无”船船主郭某某称，碰撞前，他未发现“海狐17号”，不清楚“海狐17号”是否有显示号灯。

通过对“海狐17号”船进行现场勘验，发现该船驾驶台顶部安装有一盏环照灯和左右舷灯，驾驶台控制面板的航行灯指示开关处于“ON”的位置。

综上，认定事故发生期间，“海狐17号”开启了一盏蓝色闪灯和左右舷灯。

（五）涉渔“三无”船号灯显示情况

据“海狐17号”游客陈某某称，她落水后在水里漂着的时候看到渔船（即事故涉渔“三无”船）亮着灯向其开去。

据涉渔“三无”船船主郭某某称，其开启了一盏桅灯和左右舷灯。

综上，认定事故发生期间，涉渔“三无”船开启了一盏桅灯和左右舷灯。

七、事故经过

本事故经过是根据渔民和获救游客询问笔录、广州VTS录像等资料，经分析得出。

（一）“海狐17号”船

2021年11月28日约0450时，该船从东莞虎门丰盛码头开航，计划驶往珠江口水域。

开航后，该船由周某某驾驶，游客陈某某和杨某某分别

坐在船上后排长凳上，面朝船尾方向，三人均穿着救生衣。

该船驶过东莞太平大桥后，开始高速航行，驾驶室顶部开启了一盏蓝色闪灯和左右舷灯。

0510 时，该船船位 $22^{\circ} 41' .758\text{N}/113^{\circ} 41' .291\text{E}$ ，航向 142 度，航速 25.4 节。

0511 时，该船船位 $22^{\circ} 41' .422\text{N}/113^{\circ} 41' .516\text{E}$ ，航向 149 度，航速 23.9 节，该船由广州港 33LD 锚地北侧向南航行。

0512 时左右，该船大幅度向左转向。由于船速较快，向左转向过程中，船体向左倾斜较大，游客陈某某感觉身体被甩得厉害，让周某某开慢点。约过了十几秒，游客杨某某突然听到“砰”的一声，该船船头高速撞到涉渔“三无”船船尾右侧，因巨大的冲击力，周某某和陈某某被甩入水中，杨某某也被晃倒在船上。

（二）涉渔“三无”船

2021 年 11 月 27 日约 0800 时，该船驶往珠江口舢板洲灯塔附近及广州港 33LD 锚地投放螃蟹笼子。

约 0900 时，该船放妥螃蟹笼子，共投放了 4 个笼子，每个笼子约长 1000 米。随后返回广州南沙粮食码头南侧水域锚泊休息。

28 日约 0200 时，该船开启了一盏桅灯和左右舷灯，起锚前往广州港 33LD 锚地收螃蟹笼子，船主郭某某驾驶船舶，

渔民梁某珍在船舱内协助收笼子。

约 0506 时，该船收完广州港 33LD 锚地的 2 条螃蟹笼子后，开始向西航行，计划前往舢板洲灯塔附近收另外 2 条螃蟹笼子。

0511 时，该船船位 $22^{\circ} 41' .174\text{N}/113^{\circ} 41' .904\text{E}$ ，航向 278 度，航速 3.6 节。

0512 时，该船船位该船船位 $22^{\circ} 41' .159\text{N}/113^{\circ} 41' .789\text{E}$ ，航向 272 度，航速 6.6 节，郭某某突然听到“砰”的一声，发现一艘快艇船首撞到该船船尾右侧。

八、救助经过

碰撞发生后，“海狐 17 号”驾驶员周某某和游客陈某某落水，涉渔“三无”船船主郭某某立即慢车开展救助，并将落水的陈某某救起，随后通过手电筒继续搜寻落水失踪的周某某。

0530 时，郭某某拨打 110 报警，并将“海狐 17 号”拖至南沙粮食码头附近水域抛锚等待后续处理。

广州海事局接报后，立即组织“海巡 09080”、“海巡 09079”、“海巡 09077”前往现场搜寻落水失踪人员，并协调“广州海警 21020”、“广州海警 21504”参与搜救。

1226 时，过往船舶“粤东莞吹 0916”在广州港 27#灯浮附近发现落水失踪人员周某某，经现场确认已死亡后，之后由“海钓 66”船将周某某遗体送至东莞虎门。

九、事故损害情况

事故造成“海狐 17 号”船船首船壳凹陷变形，驾驶员周某某落水死亡，涉渔“三无”船船尾右侧木质船壳破损。



图 7、“海狐 17 号”受损图片



图 8、涉渔“三无”船受损图片

十、事故原因分析

（一）“海狐 17 号” 船

1. 未使用安全航速。

该船驶过东莞虎门太平大桥后，开始高速航行，直至与他船发生碰撞时，航速仍然高达 23.9 节，未能在适合当时环境和情况的距离内把船停住，并且该船因高速航行在发生碰撞后产生的巨大冲击力，直接将驾驶员周某某和游客陈某某甩入水中。该船未使用安全航速，未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，导致发生碰撞事故，违反《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

2. 夜间违规航行。

该船为高速IV类游艇，根据该船《游艇适航证书》记载的航行限制条件：夜间或视线不良禁航。该船在夜间受视线影响，高速航行期间无法及早发现他船或者被他船发现，不满足夜间安全航行要求。该船夜间违规出海航行，导致发生碰撞事故，违反《中华人民共和国游艇安全管理规定》第十八条的规定。

3. 疏忽了望或者未正确判断碰撞危险。

该船在碰撞前可能未及早发现涉渔“三无”船，以致未对局面和碰撞危险作出充分的估计，或者可能发现涉渔“三无”船后，对碰撞危险估计不足，以致未及早采取避让措施。该船直到碰撞前十几秒才采取向左转向进行紧急避让，存在疏忽了望或者未正确判断碰撞危险。

4. 作为高速航行船舶，未按海员通常做法主动避让他船

该船航速仍然高达23.9节，作为高速航行船舶，根据海员通常做法应该主动避让他船，该船直至临近碰撞才采取大幅度向左转向措施，未及早采取有效措施主动避让他船，不符合海员通常做法。

（二）涉渔“三无”船

该船在广州港33LD锚地收妥螃蟹笼子后，往舢板洲灯塔附近水域航行，航行期间未注意周围船舶动态，直到碰撞发生时，才发现快速驶来的“海狐17号”。该船疏忽了望，

未及早发现“海狐 17 号”与该船存在碰撞危险，以致未采取任何有助于避碰的措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

十一、事故结论

（一）不安全行为

1. “海狐 17 号”船。

（1）未使用安全航速。

（2）夜间违规航行。

（3）疏忽了望或者未正确判断碰撞危险。

（4）作为高速航行船舶，未按海员通常做法主动避让他船。

2. 涉渔“三无”船。

（1）疏忽了望。

（二）责任认定

经调查，这是一起在船舶密集的锚地水域发生的碰撞事故。“海狐 17 号”船未使用安全航速、夜间违规航行、疏忽了望或者未正确判断碰撞危险，以及涉渔“三无”船疏忽了望是事故发生的原因。在此次事故中，“海狐 17 号”船作为高速航行船舶，按照海员通常做法应主动避让他船，“海狐 17 号”船负事故主要责任，涉渔“三无”船负事故次要责任。

“海狐 17 号”船驾驶员周某某是事故主要责任人，涉渔“三无”船郭某某是事故次要责任人。

十二、调查发现的其他问题

（一）“海狐 17 号”船舶所有人变更及更换主机后，该船进行了临时检验申请，但该船在临时检验未完成，以及未取得新的检验证书的情况下出海航行，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第九条“中国籍船舶、在中华人民共和国管辖海域设置的海上设施、船运集装箱，以及国家海事管理机构确定的关系海上交通安全的重要船用设备、部件和材料，应当符合有关法律、行政法规、规章以及强制性标准和技术规范的要求，经船舶检验机构检验合格，取得相应证书、文书”和《中华人民共和国游艇安全管理规定》第四条“游艇应当经船舶检验机构按照交通运输部批准或者认可的游艇检验规定和规范进行检验，并取得相应的船舶检验证书后方可使用”的规定。

（二）“海狐 17 号”船舶所有人变更后，原有船舶国籍证书已注销，该船在未取得新的船舶国籍证书情况下出海航行，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶依照有关船舶登记的法律、行政法规的规定向海事管理机构申请船舶国籍登记、取得国籍证书后，方可悬挂中华人民共和国国旗航行、停泊、作业”和《中华人民共和国游艇安全管理规定》第六条“在中华人民共和国管辖水域航行、停泊的游艇，应当取得船舶国籍证书。未持有船舶国籍证书的游艇，不得在中华人民共和国管辖水域航行、停泊”的规定。

（三）“海狐 17 号”驾驶员周某某未持有游艇驾驶证，也未进行任何海上安全培训，不能保障船舶航行和锚泊安全，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条“中国籍船员应当依照有关船员管理的法律、行政法规的规定向海事管理机构申请取得船员适任证书，并取得健康证明”和《中华人民共和国游艇安全管理规定》第七条“游艇操作人员应当经过专门的培训、考试，具备与驾驶的游艇、航行的水域相适应的专业知识和技能，掌握水上消防、救生和应急反应的基本要求，取得海事管理机构颁发的游艇操作人员适任证书。未取得游艇操作人员适任证书的人员不得驾驶游艇”的规定。

（四）“海狐 17 号”在未取得船舶运营许可证的情况下，搭载游客出海游玩，并收取费用，违反《中华人民共和国游艇安全管理规定》第四十三条“游艇从事营业性运输，应当按照国家有关营运船舶的管理规定，办理船舶检验、登记和船舶营运许可等手续”的规定。

（五）涉渔“三无”船无船舶所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也无船名和船籍港，违反《渔业法》第二十六条“制造、更新改造、购置、进口的从事捕捞作业的船舶必须经渔业船舶检验部门检验合格后，方可下水作业”和《渔业船舶登记办法》第六条“渔业船舶所有人应当向户籍所在

地或企业注册地的县级以上登记机关申请办理渔业船舶登记”的规定。

（六）涉渔“三无”船郭某某和梁某珍未持有任何船员证书，也未接受任何海上安全培训，不能保障船舶航行和锚泊安全，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条“渔业船员实行持证上岗制度。渔业船员应当按照本办法的规定接受培训，经考试或考核合格、取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作”的规定。

十三、事故处理建议

（一）周某某，“海狐 17 号”驾驶员，未使用安全航速、未持有游艇驾驶证驾驶游艇，导致发生海上交通事故，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条、《1972 年国际海上避碰规则》第六条和《中华人民共和国游艇安全管理规定》第七条的规定，鉴于其在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）苏某某，“海狐 17 号”船舶所有人，该船在未取得新的船舶检验证书和船舶国籍证书情况下出海航行，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第九条、第十条和《中华人民共和国游艇安全管理规定》第四条、第六条的规定，建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第九条、第十一条有关规定，予以行政处罚；该船在未取得船舶运营许可证的情况下，搭载游客出海游玩，并收取费用，违反

《中华人民共和国游艇安全管理规定》第四十三条的规定，建议将情况通报地方政府部门。

（三）郭某某，涉渔“三无”船船主，疏忽了望、船员未持证、船舶无国籍证书和检验证书，该船行为违反《1972年国际海上避碰规则》第五条、《渔业法》二十六条、《渔业船舶登记办法》第六条和《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条规定，建议将情况通报地方政府部门。

十四、安全管理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，保障海上生命和财产安全，提出以下安全管理建议：

（一）“海狐 17 号”船舶所有人苏某某应按照规定向海事管理机构申请办理船舶国籍证书，以及向船舶检验机构办理船舶检验证书，未取得船舶国籍证书和船舶检验证书情况下，船舶不得航行、停泊和作业。

（二）“海狐 17 号”船舶所有人苏某某应加强船舶日常管理，游艇驾驶人员应持有游艇驾驶证，游艇出海航行应满足《游艇适航证书》记载航行条件要求。

（三）将“海狐 17 号”存在非法载客和涉渔“三无”船存在的安全隐患通报地方政府。

十五、附件

附件 1：事故调查组成员

附件 2：证据材料清单

附件 1

事故调查组成员

略。

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。

附件 2

证据材料清单

略。

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。